DAS ECKHAUS

독일어 낭독 교재 · 베를린 노이쾰른

2 부 · 30 화

Die Mietpreisbremse

임대료 상한제 · 파울의 첫 집, 그리고 이의 제기

대사 120 턴 · 난이도 B1~B2 · 2 부 Sommer (여름)

지문 없이 대사만으로 구성 · 독일어 본문 → 낭독 포인트 → 표현 노트 → 한글 해석

등장인물

Paul 파울 호프만 · 27 세

Jana 야나 코발스키 · 34 세, 병가 중

Herr Brückner 위르겐 브뤼크너 · 58 세, 임대차 전문 변호사, 세입자 상담소 자원봉사 상담원

Jannik 야니크 · 25 세, 파울의 새 룸메이트, 바이에른 출신 대학원생

Kalle 칼레 코발스키 · 58 세

Can 잔 이을드즈 · 10 세, 튀르키예에서 막 돌아옴

Edith 에디트 크뤼거 · 83 세

Derya 데르야 이을드즈 · 40 세

※ 8 월 첫째 주. 파울이 드디어 집을 구했다. 미아가 소개해 준 노이쾰른 실러키츠의 방 두 개짜리 집(46㎡)을 대학원생 야니크와 나눠 쓴다. 그런데 기본 임대료가 1,150 유로, ㎡당 25 유로다. 병가 중인 야나가 계약서를 보고 고개를 젓고, 두 사람은 헤르만플라츠의 세입자 상담소에서 자원봉사 변호사 브뤼크너를 만난다. 표현 초점: 법적 표현 입문, 주장과 근거, 격식 있는 서면 문체.

Endlich ein Vertrag

Paul: Jana! Guck mal! Ich habe einen Mietvertrag! Einen echten! Mit meinem Namen!

Jana: Paul! Wirklich? Glückwunsch! Wo?

Paul: Im Schillerkiez. Zwei Zimmer, sechsundvierzig Quadratmeter. Mit Balkon zum Hof. Zusammen mit einem Mitbewohner. Jannik. Ein Cousin von Mia.

Jana: Mia? Die Mia aus der WG in Friedrichshain? Die mit den Linsenbuletten?

Paul: Genau die. Sie hat gesagt, sie meldet sich zuerst bei mir. Und das hat sie gemacht. Ihr Cousin hat einen Mitbewohner gesucht. Und die Vermieterin hat uns beide genommen.

Jana: Siehst du? Die Linsenbuletten haben gewirkt. Zeig mal den Vertrag.

Paul: Hier. Ich habe am Freitag unterschrieben. Ich ziehe am Montag ein.

Jana: Moment. Wie viel ist die Kaltmiete? Elfhundertfünfzig?

Paul: Ja. Plus zweihundertzwanzig Nebenkosten. Wir teilen. Jeder zahlt sechshundertfünfundachtzig. Das ist teuer, aber es geht.

Jana: Paul, sechsundvierzig Quadratmeter für elfhundertfünfzig kalt. Das sind fünfundzwanzig Euro pro Quadratmeter.

Paul: Ist das viel? Ich weiß das nicht. Alle Wohnungen sind so teuer.

Jana: Es gibt die Mietpreisbremse. In Berlin darf die Miete bei einem neuen Vertrag nur zehn Prozent über dem Mietspiegel liegen. Der Mietspiegel für so eine Wohnung ist … vielleicht neun Euro? Zehn?

Paul: Neun Euro? Dann müsste die Miete … vierhundert Euro sein? Nicht elfhundert?

Jana: Ungefähr. Wenn es keine Ausnahme gibt. Neubau, Modernisierung, so was.

Paul: Das Haus ist von neunzehnhundertzehn. Kein Neubau. Und die Küche ist alt.

Jana: Dann solltest du das prüfen lassen. Beim Mieterverein. Oder bei der Mieterberatung vom Bezirk. Die ist kostenlos.

Paul: Aber ich habe doch schon unterschrieben!

Jana: Das ist egal. Man kann auch nach der Unterschrift rügen. Das habe ich bei einer Kollegin gesehen. Sie hat fast vierhundert Euro im Monat zurückbekommen.

In der Mieterberatung

Herr Brückner: Guten Tag. Brückner. Ich bin hier ehrenamtlich, jeden Dienstag. Eigentlich bin ich Anwalt für Mietrecht. Was kann ich für Sie tun?

Paul: Guten Tag. Paul Hoffmann. Ich habe einen Mietvertrag unterschrieben. Und meine Freundin glaubt, dass die Miete zu hoch ist.

Jana: Nicht seine Freundin. Eine Freundin. Jana Kowalski.

Herr Brückner: Gut, Frau Kowalski, Herr Hoffmann. Zeigen Sie mal. … Sechsundvierzig Quadratmeter, Altbau, Baujahr neunzehnhundertzehn. Elfhundertfünfzig netto kalt. Hm.

Paul: Ist das zu viel?

Herr Brückner: Das ist eine sehr hohe Miete. Ich schaue in den Mietspiegel. Altbau bis neunzehnhundertachtzehn, Wohnung zwischen vierzig und sechzig Quadratmetern, mittlere Wohnlage. Hat die Wohnung ein modernes Bad?

Paul: Die Badewanne ist alt. Mit Füßen. Aber es gibt eine Dusche darüber.

Herr Brückner: Einbauküche?

Paul: Ein Herd, eine Spüle, ein alter Kühlschrank. Mehr nicht.

Herr Brückner: Balkon, Parkett, Aufzug?

Paul: Balkon ja. Dielen, kein Parkett. Kein Aufzug. Vierter Stock.

Herr Brückner: Dann liegt die ortsübliche Vergleichsmiete bei ungefähr acht Euro fünfzig pro Quadratmeter. Plus zehn Prozent sind das rund neun Euro vierzig. Mal sechsundvierzig … etwa vierhundertdreißig Euro.

Jana: Vierhundertdreißig statt elfhundertfünfzig?

Herr Brückner: Wenn keine Ausnahme vorliegt. Das ist der entscheidende Punkt. Hat die Vermieterin Ihnen vor der Unterschrift etwas gesagt? Über eine Modernisierung? Oder über die Vormiete?

Paul: Nein. Nichts. Sie hat nur gesagt: „Das ist der Marktpreis. Nehmen Sie es oder nicht."

Herr Brückner: „Der Marktpreis." Das höre ich jeden Dienstag. Der Markt ist aber nicht das Gesetz. Wenn die Vermieterin sich auf eine Ausnahme berufen will, muss sie Sie vor dem Vertragsschluss darüber informieren. Schriftlich. Hat sie nicht. Das ist gut für Sie.

Paul: Und was kann ich jetzt tun?

Herr Brückner: Sie können eine Rüge schreiben. Ein formeller Brief. Darin sagen Sie: Die Miete verstößt gegen die Mietpreisbremse. Sie fordern Auskunft und die Rückzahlung der zu viel gezahlten Miete.

Jana: Und wie viel wäre das im Monat?

Herr Brückner: Rund siebenhundertzwanzig Euro. Für Sie beide zusammen. Für jeden dreihundertsechzig. Jeden Monat.

Paul: Dreihundertsechzig Euro. Jeden Monat. Das ist … das ist fast die Hälfte von dem, was ich zahle.

Angst vor der Vermieterin

Paul: Aber Herr Brückner … wenn ich das mache, ist die Vermieterin sauer. Dann kündigt sie mir. Und ich bin wieder auf dem Sofa.

Herr Brückner: Das ist die häufigste Angst. Und sie ist verständlich. Aber sie darf Ihnen deswegen nicht kündigen. Das wäre unzulässig. Ein Mietvertrag kann nicht einfach gekündigt werden, nur weil Sie Ihre Rechte nutzen.

Paul: Und wenn sie einen anderen Grund findet? Eigenbedarf? Lärm? Irgendwas?

Herr Brückner: Dann muss sie diesen Grund beweisen. Vor Gericht, wenn nötig. Herr Hoffmann, ich sage es Ihnen ehrlich: Es kann unangenehm werden. Manche Vermieter reagieren freundlich, manche nicht. Aber das Gesetz ist auf Ihrer Seite.

Jana: Paul, du hast im Juni gesagt: Ich bin so müde von der Suche. Und du warst bereit, neunhundert Euro für einen Schrank in Wedding zu zahlen. Jetzt hast du eine Wohnung. Und ein Gesetz. Das ist mehr, als die meisten haben.

Paul: Ich muss mit Jannik reden. Es ist ja auch sein Vertrag. Wir haben beide unterschrieben.

Herr Brückner: Das ist richtig. Bei einem gemeinsamen Vertrag ist es besser, wenn Sie beide rügen. Reden Sie mit ihm. Und kommen Sie nächsten Dienstag wieder. Dann schreiben wir den Brief zusammen.

Jana: Herr Brückner, darf ich noch etwas fragen? Nicht für Paul. Für unser Haus.

Herr Brückner: Bitte.

Jana: In unserem Haus am Maybachufer soll das Haus verkauft werden. An einen Investor. Nordwert. Die Mieter machen sich Sorgen. Was können wir tun?

Herr Brückner: Nordwert … Den Namen kenne ich. Leider. Ich habe in Friedrichshain Mieter beraten. In einem Haus, das Nordwert gekauft hat.

Jana: Das Haus mit der Sanierung? Ein Jahr Baustelle?

Herr Brückner: Sie haben davon gehört? Ja. Das war schwierig. Für so eine Situation brauchen Sie mehr als eine Sprechstunde am Dienstag. Hier ist meine Karte. Rufen Sie mich an. Alle zusammen.

Jannik

Jannik: Servus, Paul! Du bist ja schon da. Hast du den Schlüssel für den Briefkasten?

Paul: Hier. Jannik, ich muss mit dir über die Miete reden.

Jannik: Ist was mit der Miete? Hast du das Geld nicht?

Paul: Doch. Aber die Miete ist zu hoch. Viel zu hoch. Ich war bei einer Mieterberatung. Der Anwalt sagt, sie verstößt gegen die Mietpreisbremse. Wir zahlen jeden Monat über siebenhundert Euro zu viel. Zusammen.

Jannik: Siebenhundert? Echt jetzt?

Paul: Echt. Wir können eine Rüge schreiben. Dann bekommen wir das Geld zurück. Und zahlen danach weniger.

Jannik: Hm. Ich weiß nicht, Paul. Bei uns in Bayern macht man so was nicht. Man unterschreibt einen Vertrag, dann hält man sich daran. Ein Vertrag ist ein Vertrag.

Paul: Ja. Aber das Gesetz ist auch ein Gesetz. Und es steht über dem Vertrag.

Jannik: Und wenn die Vermieterin uns rauswirft? Ich habe zwei Jahre gesucht. Zwei Jahre! Ich will diese Wohnung nicht verlieren.

Paul: Der Anwalt sagt, das darf sie nicht. Nur wegen der Rüge.

Jannik: „Darf sie nicht." Das sagen die Anwälte immer. Und dann findet sie einen anderen Grund. Zu laut, zu viele Gäste, falsch Müll getrennt.

Paul: Dann trennen wir den Müll eben perfekt. Ich kenne da jemanden. Sie heißt Frau Schulze.

Jannik: Wer ist Frau Schulze?

Paul: Das erkläre ich dir ein anderes Mal. Jannik, dreihundertsechzig Euro im Monat. Für jeden. Was würdest du mit dreihundertsechzig Euro machen?

Jannik: … Ich würde nicht mehr am Wochenende im Lager arbeiten. Ich würde für meine Masterarbeit lernen. Statt Kartons zu packen.

Paul: Siehst du.

Jannik: Okay. Aber wir machen es höflich. Sehr höflich. Und du schreibst den Brief. Nicht ich.

Paul: Höflich, aber klar. So hat es Jana genannt. Wie eine Schrippe.

Jannik: Wie eine was?

Der Brief

Herr Brückner: So. Herr Hoffmann, Sie lesen den Brief laut vor. Dann hören Sie selbst, ob er gut klingt.

Paul: „Sehr geehrte Frau Graf, hiermit rügen wir einen Verstoß gegen die Vorschriften über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn gemäß Paragraf fünfhundertsechsundfünfzig d ff. BGB."

Jannik: Wow. Das klingt wie ein echter Anwalt.

Paul: Das ist auch von einem echten Anwalt. Weiter: „Die vereinbarte Nettokaltmiete beträgt elfhundertfünfzig Euro. Nach dem Berliner Mietspiegel beträgt die ortsübliche Vergleichsmiete für unsere Wohnung rund acht Euro fünfzig pro Quadratmeter."

Herr Brückner: Gut. Jetzt kommt die Begründung. Langsam.

Paul: „Die zulässige Miete liegt damit bei höchstens vierhundertdreißig Euro. Ausnahmen nach Paragraf fünfhundertsechsundfünfzig e und f BGB wurden uns vor Vertragsschluss nicht mitgeteilt. Daraus folgt, dass die Miete in Höhe von rund siebenhundertzwanzig Euro monatlich unzulässig ist."

Jannik: „Daraus folgt." Klingt wie Mathe.

Herr Brückner: Recht ist oft wie Mathe. Nur mit mehr Ausnahmen. Weiter, bitte. Der wichtigste Teil.

Paul: „Wir fordern Sie auf, uns Auskunft über die Höhe der Vormiete und über durchgeführte Modernisierungen zu erteilen. Außerdem fordern wir die Rückzahlung der zu viel gezahlten Miete. Bitte antworten Sie uns schriftlich bis zum einunddreißigsten August."

Jana: Und dann? Wie endet so ein Brief? Mit einer Drohung?

Herr Brückner: Nein. Mit Höflichkeit. Das ist die stärkste Drohung. Lesen Sie den letzten Satz, Herr Hoffmann.

Paul: „Wir möchten gern weiterhin ein gutes Verhältnis mit Ihnen haben und freuen uns auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Paul Hoffmann und Jannik Huber."

Jannik: Das ist gut. Das ist höflich. Damit kann ich leben. Das unterschreibe ich.

Herr Brückner: Dann schicken Sie den Brief als Einschreiben mit Rückschein. Damit Sie einen Beweis haben, dass er angekommen ist. Und machen Sie eine Kopie. Für sich.

Jana: Eine Kopie. Frau Schulze wird stolz auf dich sein.

Eine grüne Lampe

Kalle: Na, Paul? Wie war das erste Wochenende in der eigenen Wohnung?

Paul: Komisch. Ich bin nachts dreimal aufgewacht. Weil es so still war. Kein DJ, keine Kneipe. Nur ein Fenster. Mit Licht am Morgen.

Kalle: Licht am Morgen. Wie bei einer Pflanze. Hat Frau Krüger … hat Edith das nicht gesagt?

Paul: Du duzt sie jetzt auch?

Kalle: Nee. Noch nich. Ick hab mich nur versprochen. Nach fünfundzwanzig Jahren traue ick mich nich.

Paul: Und die Rüge ist weg. Per Einschreiben. Mit Rückschein. Und mit Kopie.

Kalle: Gut so. Und wenn die Vermieterin Ärger macht, kommt sie zu mir. Und zu Frau Schulze. Und zu Herrn Brückner. Det is jetzt deine Mannschaft.

Can: Paul! Paul! Endlich finde ich dich! Ich bin seit einer Woche zurück aus der Türkei, und du warst nie da! Ich habe einen Baum gepflanzt! Einen Olivenbaum!

Paul: Can! Ich war beim Umzug. Und beim Anwalt. Du bist ja ganz braun!

Can: Kalle hat gesagt, du hast eine Wohnung! Eine richtige! Mit Fenster!

Paul: Habe ich. Und weißt du, was das heißt?

Can: … Die Lampe! Die grüne Lampe! Ich darf sie anmachen! Du hast es versprochen! Auf dem Flohmarkt!

Paul: Ich habe es versprochen. Heute Abend? Um acht? Bei mir? Mit Kuchen?

Can: Mit Kuchen! Von Anneanne. Sie hat aus der Türkei Baklava mitgebracht. Fünf Kilo.

Kalle: Fünf Kilo! Deine Oma ist ja verrückt.

Can: Das sagen alle. Paul, darf Edith auch kommen? Und Mama? Und Tobi?

Paul: Alle. Aber es ist nur ein kleines Zimmer. Zwölf Quadratmeter. Mit einem Bett und einer grünen Lampe.

Can: Das reicht. Für eine Lampe braucht man nicht viel Platz. Nur einen Finger. Und jemanden, der sie anmacht.

Acht Uhr abends, Schillerkiez

Can: Sind alle da? Edith, Mama, Jannik? Achtung! Ich zähle bis drei!

Edith: Warte, Can. Ich muss mich erst setzen. Fünf Etagen ohne Aufzug. Das sind ja hundertzwei Stufen!

Paul: Du hast die Stufen gezählt?

Edith: Ich zähle immer Stufen, Paul. Hundertzwei. Das ist mehr als bei mir. Du bist jetzt sportlicher als ich.

Jannik: Grüß Gott! Ich bin Jannik. Der Mitbewohner. Ich habe Brezeln mitgebracht. Aus Bayern. Also, vom Bäcker an der Ecke. Aber nach bayerischem Rezept.

Can: Jetzt! Eins … zwei … drei!

Paul: Sie leuchtet. Sie leuchtet wirklich.

Edith: Grün. Wie meine Weiße. Ein gutes Licht für ein erstes Zuhause.

Can: Paul, du hast es auf dem Flohmarkt gesagt: Du bist der Erste, den ich einlade. Und ich bin wirklich der Erste!

Paul: Du bist der Erste. Und du hast Kuchen mitgebracht. Wie versprochen.

Derya: Paul, darf ich etwas sagen? Vor fünf Monaten hast du auf einem Sofa geschlafen. Neben einem DJ. Jetzt hast du ein Zimmer, ein Fenster, eine Lampe. Und einen Brief an die Vermieterin. Ich bin stolz auf dich.

Paul: Danke, Derya. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ohne Kalle, ohne Jana, ohne Frau Schulze. Ohne euch alle.

Jannik: Wer ist eigentlich diese Frau Schulze? Alle reden von ihr.

Edith: Frau Schulze ist die Frau, die dir in zwei Wochen sagt, dass du deinen Müll falsch trennst. Und die dir dann einen Käsekuchen backt.

Can: Paul, kann die Lampe die ganze Nacht anbleiben? Für heute? Als Feier?

Paul: Die ganze Nacht. Für heute. Der Strom geht auf meine Rechnung. Meine erste eigene Stromrechnung.

낭독 포인트

• 법률 문장의 리듬: „Hiermit rüge ich | einen Verstoß gegen die Vorschriften | über die Begrenzung der Miethöhe." — 명사 덩어리마다 짧게 끊는다.

• 조항 읽기: § 556d BGB = Paragraf fünfhundertsechsundfünfzig d, Bürgerliches Gesetzbuch [ˌbeːbeːˈgeː].

• 주장과 근거의 억양: „Die Miete ist zu hoch, ↗️ | weil sie mehr als zehn Prozent über der Vergleichsmiete liegt. ↘️"

• Mietpreisbremse [ˈmiːtpʁaɪ̯sˌbʁɛmzə], ortsübliche Vergleichsmiete [ˈɔʁtsʔyːplɪçə fɛɐ̯ˈglaɪ̯çsˌmiːtə].

표현 노트

• Mietpreisbremse(임대료 상한제): 지정 지역(베를린 전역)에서 새 임대 계약의 기본 임대료는 지역 기준 임대료(ortsübliche Vergleichsmiete, Mietspiegel 로 산정)보다 10% 넘게 높을 수 없다. 2029 년 말까지 연장되었다. 예외: 2014 년 10 월 이후 처음 임대된 신축, 대대적 현대화 후 첫 임대, 이전 세입자의 임대료(Vormiete)가 이미 더 높았던 경우.

• Rüge(이의 제기): 세입자가 서면(Textform)으로 위반을 지적해야 효력이 생긴다. 이의 제기 이후 초과 지급분을 돌려받을 수 있고, 계약 후 30 개월 안에 제기하면 계약 시점부터 돌려받을 수 있다. 집주인은 예외 사유를 세입자에게 알려야 할 의무(Auskunftspflicht)가 있다.

• 주장과 근거: Ich bin der Auffassung, dass … / Das begründe ich damit, dass … / Aus diesem Grund … / Daraus folgt, dass … / Ich fordere Sie auf, … / Bitte teilen Sie mir mit, …

• 격식 서신: Sehr geehrte Damen und Herren, … / Hiermit … / Ich bitte um eine schriftliche Antwort bis zum … / Mit freundlichen Grüßen. 등기 우편 = das Einschreiben (mit Rückschein, 수신 확인).

• Kündigungsschutz: 이의 제기를 했다는 이유로 집주인이 계약을 해지하는 것은 허용되지 않는다(보복 해지 금지).

한글 해석

드디어 계약서

Paul: 야나! 이것 좀 봐! 임대 계약서야! 진짜 계약서! 내 이름이 적힌!

Jana: 파울! 정말? 축하해! 어디야?

Paul: 실러키츠야. 방 두 개, 46 제곱미터. 안마당 쪽 발코니도 있어. 룸메이트랑 같이. 야니크라고. 미아 사촌이야.

Jana: 미아? 프리드리히스하인 WG 의 그 미아? 렌틸콩 불레테?

Paul: 바로 그 미아. 나한테 제일 먼저 연락하겠다고 했잖아. 진짜 그렇게 했어. 사촌이 룸메이트를 찾고 있었대. 그리고 집주인이 우리 둘 다 받아 줬어.

Jana: 거봐. 렌틸콩 불레테가 효과가 있었잖아. 계약서 좀 보여 줘.

Paul: 여기. 금요일에 서명했어. 월요일에 이사해.

Jana: 잠깐. 기본 임대료가 얼마야? 1,150?

Paul: 응. 관리비 220 별도. 반씩 나눠. 각자 685 씩 내. 비싸긴 한데 낼 만해.

Jana: 파울, 46 제곱미터에 기본 임대료 1,150 이면 제곱미터당 25 유로야.

Paul: 그게 많은 거야? 나는 몰라. 집이 다 그렇게 비싸던데.

Jana: 임대료 상한제라는 게 있어. 베를린에서는 새 계약 임대료가 기준표보다 10 퍼센트 넘게 높으면 안 돼. 그런 집 기준 임대료는… 9 유로쯤? 10 유로?

Paul: 9 유로? 그럼 임대료가… 400 유로여야 한다고? 1,100 이 아니라?

Jana: 대략. 예외가 없다면. 신축이라든지 현대화라든지 그런 거.

Paul: 그 집은 1910 년에 지어졌어. 신축 아니야. 그리고 부엌도 낡았어.

Jana: 그럼 확인받아 봐야 해. 세입자 협회에서. 아니면 구청 세입자 상담소에서. 거긴 무료야.

Paul: 그래도 나 벌써 서명했잖아!

Jana: 그건 상관없어. 서명한 뒤에도 이의 제기할 수 있어. 동료가 그러는 걸 봤거든. 한 달에 거의 400 유로를 돌려받았어.

세입자 상담소에서

Herr Brückner: 안녕하세요. 브뤼크너입니다. 매주 화요일에 여기서 자원봉사를 해요. 원래는 임대차 전문 변호사고요. 무엇을 도와드릴까요?

Paul: 안녕하세요. 파울 호프만입니다. 임대 계약서에 서명했는데요. 제 친구가 임대료가 너무 높은 것 같대요.

Jana: 여자 친구가 아니라 그냥 친구예요. 야나 코발스키입니다.

Herr Brückner: 좋아요, 코발스키 씨, 호프만 씨. 보여 주세요. …46 제곱미터, 알트바우, 1910 년 건축. 순 기본 임대료 1,150. 흠.

Paul: 너무 많은가요?

Herr Brückner: 아주 높은 임대료예요. 기준표를 볼게요. 1918 년 이전 알트바우, 40~60 제곱미터, 중간 주거 지역. 집에 현대식 욕실이 있나요?

Paul: 욕조가 낡았어요. 발 달린 거요. 그래도 위에 샤워기가 있어요.

Herr Brückner: 붙박이 부엌은요?

Paul: 레인지 하나, 개수대 하나, 낡은 냉장고 하나요. 그게 다예요.

Herr Brückner: 발코니, 마룻바닥, 엘리베이터는요?

Paul: 발코니는 있어요. 마루는 원목 판자고 쪽모이 바닥은 아니에요. 엘리베이터는 없고요. 5 층이에요.

Herr Brückner: 그럼 지역 기준 임대료는 제곱미터당 대략 8 유로 50 센트예요. 10 퍼센트를 더하면 약 9 유로 40 센트. 거기에 46 을 곱하면… 약 430 유로네요.

Jana: 1,150 대신 430 이요?

Herr Brückner: 예외가 없다면요. 그게 핵심이에요. 서명하기 전에 집주인이 뭐라고 했나요? 현대화에 대해서라든지? 아니면 이전 임대료에 대해서라든지?

Paul: 아니요. 아무것도요. 그냥 „이게 시세예요. 할 거면 하고 말 거면 말고요."라고만 했어요.

Herr Brückner: „시세"라. 그 말은 화요일마다 들어요. 하지만 시장이 곧 법은 아니에요. 집주인이 예외를 주장하려면 계약 전에 서면으로 알렸어야 해요. 그런데 안 했죠. 그건 당신한테 유리해요.

Paul: 그럼 이제 뭘 할 수 있죠?

Herr Brückner: 이의 제기서를 쓸 수 있어요. 공식 서한이죠. 거기에 임대료가 상한제를 위반한다고 쓰는 거예요. 정보 공개와 초과 지급한 임대료 반환을 요구하고요.

Jana: 그럼 한 달에 얼마나 되는 거예요?

Herr Brückner: 대략 720 유로요. 두 분 합쳐서요. 한 사람당 360. 매달이요.

Paul: 360 유로. 매달. 그건… 제가 내는 돈의 거의 절반이에요.

집주인이 무섭다

Paul: 그런데 브뤼크너 씨… 제가 그렇게 하면 집주인이 화낼 거예요. 그럼 계약을 해지하겠죠. 그럼 저는 다시 소파 신세고요.

Herr Brückner: 그게 가장 흔한 두려움이에요. 이해도 돼요. 하지만 그 이유로 해지할 수는 없어요. 그건 허용되지 않아요. 권리를 행사했다는 이유만으로 임대 계약을 함부로 해지할 수는 없어요.

Paul: 그럼 다른 이유를 찾으면요? 본인 거주? 소음? 아무거나요?

Herr Brückner: 그럼 그 이유를 입증해야 해요. 필요하면 법정에서요. 호프만 씨, 솔직히 말씀드릴게요. 불편해질 수는 있어요. 어떤 집주인은 순순히 받아들이고, 어떤 집주인은 그렇지 않아요. 그래도 법은 당신 편이에요.

Jana: 파울, 너 6 월에 그랬잖아. 집 구하는 거 너무 지친다고. 그리고 베딩의 옷장 같은 방에 900 유로 낼 뻔했고. 이제 집도 있고 법도 있어. 그건 대부분의 사람들이 가진 것보다 많아.

Paul: 야니크랑 얘기해 봐야 해. 걔 계약이기도 하잖아. 우리 둘 다 서명했으니까.

Herr Brückner: 맞아요. 공동 계약이면 두 분이 같이 이의 제기하는 게 좋아요. 그분이랑 얘기해 보세요. 그리고 다음 주 화요일에 다시 오세요. 그때 같이 편지를 쓰죠.

Jana: 브뤼크너 씨, 하나만 더 여쭤봐도 될까요? 파울 얘기가 아니라 우리 집 건물 얘기예요.

Herr Brückner: 그러세요.

Jana: 마이바흐우퍼에 있는 우리 건물이 팔린다고 해요. 투자자한테요. 노르트베르트라고. 세입자들이 걱정하고 있어요. 우리가 뭘 할 수 있을까요?

Herr Brückner: 노르트베르트… 아는 이름이네요. 안타깝게도요. 프리드리히스하인에서 세입자들을 상담했었어요. 노르트베르트가 산 건물이었죠.

Jana: 리모델링한 그 건물이요? 일 년 내내 공사했다는?

Herr Brückner: 들으셨군요? 네. 그건 힘든 일이었어요. 그런 상황이라면 화요일 상담 시간 하나로는 부족해요. 여기 제 명함이에요. 전화 주세요. 다 같이요.

야니크

Jannik: 안녕, 파울! 벌써 와 있었네. 우편함 열쇠 있어?

Paul: 여기. 야니크, 임대료 얘기 좀 해야겠어.

Jannik: 임대료가 왜? 돈이 없어?

Paul: 있어. 근데 임대료가 너무 높아. 너무너무. 세입자 상담소에 갔었는데 변호사가 상한제 위반이래. 우리 매달 칠백 유로 넘게 더 내는 거래. 둘이 합쳐서.

Jannik: 칠백? 진짜로?

Paul: 진짜야. 이의 제기서를 쓸 수 있대. 그러면 돈도 돌려받고. 그다음부턴 덜 내고.

Jannik: 흠. 글쎄, 파울. 우리 바이에른에선 그런 거 안 해. 계약서에 서명했으면 그걸 지키는 거야. 계약은 계약이잖아.

Paul: 그렇지. 근데 법도 법이야. 그리고 법이 계약보다 위에 있고.

Jannik: 집주인이 우릴 쫓아내면? 나 이 년 동안 집 구했어. 이 년! 이 집 잃고 싶지 않아.

Paul: 변호사 말로는 그건 못 한대. 이의 제기했다는 이유만으로는.

Jannik: „못 한대." 변호사들은 늘 그렇게 말하지. 그다음엔 집주인이 다른 이유를 찾아. 너무 시끄럽다, 손님이 너무 많다, 쓰레기 분리를 잘못했다.

Paul: 그럼 쓰레기 분리를 완벽하게 하면 되지. 내가 아는 분이 있어. 슐체 부인이라고.

Jannik: 슐체 부인이 누군데?

Paul: 그건 다음에 설명할게. 야니크, 한 달에 360 유로야. 한 사람당. 너라면 360 유로로 뭘 할래?

Jannik: …주말에 창고에서 일 안 해도 되겠지. 석사 논문 공부를 할 거야. 상자 싸는 대신.

Paul: 거봐.

Jannik: 좋아. 대신 정중하게 하자. 아주 정중하게. 그리고 편지는 네가 써. 내가 말고.

Paul: 정중하지만 분명하게. 야나가 그렇게 말했어. 슈리페처럼.

Jannik: 뭐처럼?

편지

Herr Brückner: 자. 호프만 씨, 편지를 소리 내서 읽어 보세요. 그러면 잘 들리는지 직접 알 수 있어요.

Paul: „존경하는 그라프 씨, 저희는 이로써 민법 제 556d 조 이하의 계약 개시 시 허용 임대료 규정 위반에 대해 이의를 제기합니다."

Jannik: 와. 진짜 변호사 같다.

Paul: 진짜 변호사가 쓴 거니까. 계속할게. „합의된 순 기본 임대료는 1,150 유로입니다. 베를린 임대료 기준표에 따르면 저희 집의 지역 기준 임대료는 제곱미터당 약 8.50 유로입니다."

Herr Brückner: 좋아요. 이제 근거 부분이에요. 천천히요.

Paul: „따라서 허용되는 임대료는 최대 430 유로입니다. 민법 제 556e 조 및 제 556f 조에 따른 예외 사유는 계약 체결 전에 저희에게 고지되지 않았습니다. 그러므로 매월 약 720 유로에 해당하는 임대료는 허용되지 않습니다."

Jannik: „그러므로." 수학 같다.

Herr Brückner: 법은 수학 같을 때가 많죠. 예외가 더 많을 뿐이에요. 계속하세요. 가장 중요한 부분이에요.

Paul: „저희는 이전 임대료 수준과 시행된 현대화에 대한 정보를 알려 주실 것을 요청합니다. 아울러 초과 지급된 임대료의 반환을 요구합니다. 8 월 31 일까지 서면으로 답변해 주시기 바랍니다."

Jana: 그다음엔? 이런 편지는 어떻게 끝나? 협박으로?

Herr Brückner: 아니요. 예의로 끝나요. 그게 가장 강한 협박이죠. 마지막 문장 읽어 보세요, 호프만 씨.

Paul: „저희는 앞으로도 집주인님과 좋은 관계를 이어 가고 싶으며, 답변을 기다리겠습니다. 정중한 인사를 담아, 파울 호프만과 야니크 후버 드림."

Jannik: 그거 좋다. 정중하네. 그 정도면 괜찮아. 서명할게.

Herr Brückner: 그럼 수신 확인 등기 우편으로 보내세요. 도착했다는 증거가 남도록요. 그리고 사본도 하나 만들어 두세요. 본인용으로요.

Jana: 사본이라. 슐체 부인이 너를 자랑스러워하시겠다.

초록 스탠드

Kalle: 그래, 파울? 네 집에서 보낸 첫 주말은 어땠어?

Paul: 이상했어. 밤에 세 번이나 깼어. 너무 조용해서. DJ 도 없고, 가게도 없고. 창문 하나뿐이었어. 아침엔 빛이 들어오는.

Kalle: 아침에 들어오는 빛이라. 식물처럼. 크뤼거 부인이… 에디트가 그런 말 하지 않았어?

Paul: 칼레도 이제 말 놓으세요?

Kalle: 아니. 아직은. 그냥 말이 헛나왔어. 이십오 년이나 지나니까 엄두가 안 나네.

Paul: 그리고 이의 제기서는 보냈어. 등기 우편으로. 수신 확인까지. 사본도 있고.

Kalle: 잘했다. 그리고 그 집주인이 문제를 일으키면 나한테 오라고 해. 슐체 부인한테도. 브뤼크너 씨한테도. 이제 그게 네 팀이야.

Can: 파울 형! 파울 형! 드디어 찾았다! 튀르키예에서 돌아온 지 일주일인데 형이 한 번도 없었잖아요! 저 나무 심었어요! 올리브 나무요!

Paul: 잔! 이사하고 변호사 만나느라 그랬어. 완전히 까맣게 탔네!

Can: 칼레 아저씨가 형 집 생겼대요! 진짜 집이요! 창문 있는!

Paul: 생겼지. 그게 무슨 뜻인지 알아?

Can: …스탠드! 초록 스탠드! 제가 켜도 되는 거죠! 형이 약속했잖아요! 벼룩시장에서요!

Paul: 약속했지. 오늘 저녁? 여덟 시? 우리 집에서? 케이크 들고?

Can: 케이크 들고요! 할머니가 만든 거요. 튀르키예에서 바클라바를 가져오셨어요. 5 킬로요.

Kalle: 5 킬로! 너희 할머니 정말 대단하시다.

Can: 다들 그렇게 말해요. 파울 형, 에디트 할머니도 와도 돼요? 엄마도요? 토비 아저씨도요?

Paul: 다 와도 돼. 근데 작은 방이야. 12 제곱미터. 침대 하나랑 초록 스탠드 하나뿐인.

Can: 그거면 충분해요. 스탠드 켜는 데는 자리가 많이 필요 없잖아요. 손가락 하나면 돼요. 그리고 켜 줄 사람 하나요.

저녁 여덟 시, 실러키츠

Can: 다들 왔어요? 에디트 할머니, 엄마, 야니크 형? 주목! 셋까지 셀게요!

Edith: 잠깐, 잔. 일단 좀 앉아야겠다. 엘리베이터 없이 다섯 층이라니. 계단이 백두 개나 되잖니!

Paul: 계단을 세셨어요?

Edith: 나는 늘 계단을 세, 파울. 백두 개. 우리 집보다 많네. 이제 네가 나보다 더 운동하겠구나.

Jannik: 안녕하세요! 저는 야니크예요. 룸메이트요. 브레첼 가져왔어요. 바이에른에서요. 아니, 모퉁이 빵집 거예요. 그래도 바이에른식 레시피로 만든 거래요.

Can: 이제요! 하나… 둘… 셋!

Paul: 켜졌다. 정말 켜졌어.

Edith: 초록색이네. 내 바이세처럼. 첫 보금자리에 딱 좋은 빛이야.

Can: 파울 형, 벼룩시장에서 그랬잖아요. 제일 먼저 초대하겠다고. 그리고 제가 진짜 제일 먼저 왔어요!

Paul: 네가 제일 먼저야. 그리고 약속대로 케이크도 가져왔고.

Derya: 파울, 한마디 해도 돼? 다섯 달 전엔 DJ 옆 소파에서 잤잖아. 이제는 방도 있고, 창문도 있고, 스탠드도 있어. 집주인한테 보낸 편지까지. 네가 자랑스러워.

Paul: 고마워요, 데르야. 다들 아니었으면 못 해냈을 거예요. 칼레, 야나, 슐체 부인. 다들 없었으면요.

Jannik: 근데 그 슐체 부인이라는 분은 누구예요? 다들 그분 얘기를 하던데.

Edith: 슐체 부인은 이 주 뒤에 네가 쓰레기 분리를 잘못한다고 말해 줄 사람이야. 그러고는 치즈케이크를 구워 줄 사람이고.

Can: 파울 형, 스탠드 밤새 켜 놔도 돼요? 오늘만요? 축하하는 의미로요?

Paul: 밤새 켜 두자. 오늘만. 전기세는 내가 낼게. 내 이름으로 된 첫 전기 요금이야.